

Comissão de Constituição e Justiça

PARECER

Projeto de Lei nº 347/19
Processo 020523-01.00/19-1

Proponente: Carlos Búrigo

Ementa: Denomina "Túnel Nelson Fábio Sbabo" o Túnel localizado no quilômetro 11 da Rodovia ERS 486 - Rota do Sol, no Município de Itati

Relator: Deputado Tenente-Coronel Zucco

Parecer: Favorável

PARECER DA COMISSÃO Nº 239/19

Vem a esta Comissão de Constituição e Justiça, para exame prévio de constitucionalidade, legalidade e juridicidade, consoante o disposto no art. 56, inciso I, do Regimento Interno desta Casa, o Projeto de Lei nº 347/19, de autoria do Deputado Carlos Búrigo, denomina "Túnel Nelson Fábio Sbabo" o Túnel localizado no quilômetro 11 da Rodovia ERS 486 - Rota do Sol, no Município de Itati.

Segundo o proponente, Nelson Sbabo não será lembrado apenas como "O Homem da Rota do Sol", mas também pela generosidade com que dedicou décadas de seus mais de 80 anos de existência à comunidade desta Região em todos os grandes projetos de infraestrutura com os quais sonhava.

Este relator requereu diligências junto ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem - DAER, com a finalidade de verificar se as informações constantes na proposição legislativa, como quilometragem e localização do túnel a que se pretende denominar, estão corretas. Ocorre que o DAER não manifestou-se quanto ao questionado, limitando-se a afirmar que proposições referentes a denominações de rodovias deverão respeitar o rito estabelecido pelo próprio DAER, por meio da Decisão Normativa nº 80/11, aprovada pelas Resoluções nº 1.158 e 8.027 do Conselho de Administração e Conselho Rodoviário daquela autarquia.

Por outro lado, cabe afirmar que não há nenhuma obrigatoriedade de rito de proposições legislativas sobre esta matéria, por não haver nenhum dispositivo neste sentido no regimento interno desta Casa. Ademais, as proposições legislativas até o presente momento não se submetem a resoluções da autarquia, não havendo, portanto óbice de sua tramitação nesta Casa.

Ademais, diante da omissão do referido órgão quanto aos questionamentos específicos realizados, entende-se que não há alterações técnicas a serem realizadas.

Portanto, no que compete a esta Comissão opinar, este Relator entende que inexistem óbices de natureza legal, jurídica e constitucional que possam macular ou impedir a regular tramitação da presente proposição.

Diante do exposto, o parecer é favorável.

Sala da Comissão, em 03 de dezembro de 2019.

Deputado **Tenente-Coronel Zucco**,
Relator.